

RELAZIONE TECNICA

CAPO I - Finalità, attività e composizione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Art. 1 - (Definizione e finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione, che conferma e precisa le caratteristiche del Servizio nazionale come sistema che esercita la funzione di protezione civile, in coerenza con la legislazione originaria del 1992, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il riferimento agli animali, integrato a seguito dei pareri parlamentari, costituisce una mera specificazione della tematica dell'integrità della vita, coerente con le recenti innovazioni legislative in materia, e alla relativa tutela già si provvede nell'ambito delle attività di protezione civile nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'art. 49. La qualificazione del Servizio come servizio di pubblica utilità, parimenti, non comporta effetti finanziari, in quanto finalizzata al corretto inquadramento delle funzioni pubbliche svolte, ai fini dell'applicazione di disposizioni e procedimenti vigenti, inquadrandolo come servizio di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di uguaglianza e mediante l'esercizio dei poteri pubblici previsti dagli articoli 24 e 25 in caso di emergenza.

Articolo 2 - (Attività di protezione civile)

La disposizione, che riarticola, in modo unitario, le attività di protezione civile, in coerenza con l'evoluzione della legislazione originaria, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività qui previste, essendo riferite, secondo le vigenti attribuzioni e i rispettivi ordinamenti, in forma complessiva all'intero Servizio nazionale, e non specificamente a sue singole componenti o articolazioni, sono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49, che inquadra e delimita anche il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche introdotto al comma 4, lettera e).

Articolo 3 - (Autorità di protezione civile e articolazione del Servizio nazionale della protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, in coerenza con le attribuzioni vigenti dei diversi livelli istituzionali e di governo, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Articolo 4 - (Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, in coerenza con le attribuzioni vigenti dei diversi livelli istituzionali e di governo e, richiamando attività amministrative di natura ordinaria da attuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Articolo 5 - (Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri)

La disposizione ha carattere ordinamentale, in coerenza con le attribuzioni già proprie del Presidente del Consiglio dei ministri, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 - (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)



La disposizione ha carattere ordinamentale, e individua, in coerenza con le attribuzioni vigenti dei diversi livelli territoriali di governo, i profili di responsabilità delle autorità territoriali, inquadrati nei rispettivi ordinamenti e nelle vigenti disposizioni legislative a ciò preposte, che sono assicurati dalle citate autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel quadro dei rispettivi livelli di autonomia organizzativa, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

CAPO II - Organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

SEZIONE I - Eventi di protezione civile

Articolo 7 - (Tipologia degli eventi di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, e inquadra la risposta operativa nel quadro delle attribuzioni proprie dei diversi livelli di governo, confermando l'impianto della previgente normativa, specificando la natura calamitosa dei fatti sottostanti, e rimettendo l'operatività alle Componenti del Servizio nazionale, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49, fatto salvo quanto espressamente previsto per fronteggiare gli eventi di rilievo nazionale con riferimento alla disciplina del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44.

SEZIONE II - (Organizzazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

Articolo 8 - (Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e richiamando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle competenze istituzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49. In particolare, per quanto concerne le attività in materia di previsione e prevenzione, esse trovano riscontro nell'ambito delle risorse già iscritte nel bilancio del Dipartimento medesimo, che costituiscono il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, di cui al successivo art. 43. Per quanto concerne le attività volte al coordinamento degli interventi in occasione di emergenze di rilievo nazionale, ad esse si fa fronte, nei limiti ivi previsti, con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44. Oltre alla possibile attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile, di cui al comma 1, lettera a), alla cui attività si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento della Protezione Civile disponibili a legislazione vigente, non è prevista l'istituzione di nuovi organismi o strutture, e la partecipazione dipartimentale agli organismi di cui al comma 2, avviene nell'ambito delle risorse umane disponibili, senza che a tal fine siano previsti ulteriori emolumenti o compensi di qualsiasi natura.

Articolo 9 - (Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni del Prefetto in materia di protezione civile, e richiamando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49. In particolare, per quanto concerne le attività in materia di interventi in occasione di emergenze ai diversi livelli, il Prefetto esercita funzioni di coordinamento operando nell'immediatezza dell'evento, in raccordo con enti e

strutture organizzative esistenti e preposte ai diversi settori di attività, senza che vengano costituiti nuovi organismi o strutture al fine di evitare duplicazioni e inefficienze. All'espletamento delle citate funzioni i Prefetti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49. Le modifiche introdotte in esito all'intesa espressa dalla Conferenza Unificata non pregiudicano l'invarianza finanziaria dell'articolo, dal momento che non comportano nuove attività o l'istituzione di nuovi soggetti, essendo volte ad assicurare la coerenza complessiva della disposizione con le competenze e attribuzioni delle Regioni e degli Enti locali introdotte nel 1998, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 57/1997, e, più ancora, nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione, garantendo, nel contempo, una chiara e effettiva filiera decisionale in occasione di eventi emergenziali.

Articolo 10 – (Funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'ambito del Servizio Nazionale della protezione civile)

La disposizione precisa il livello di responsabilità operativa assicurato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione di eventi calamitosi di protezione civile, richiamando, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge n. 30/2017, che esso inerisce l'ambito del soccorso tecnico urgente, proprio delle competenze istituzionali del Corpo. Tali compiti, già oggi previsti dalle disposizioni vigenti che regolano l'ordinamento del Corpo ed esercitati nell'ambito delle sue precipue competenze istituzionali, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 - (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di protezione civile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e richiamando e sistematizzando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nel rispetto degli statuti di autonomia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi, inclusi quelli riferiti alla gestione delle emergenze e al relativo superamento, si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49. In particolare, per quanto concerne il riferimento alla pianificazione regionale ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e dei connessi criteri organizzativi, la disposizione ha carattere procedurale e operativo e non comporta l'insorgere di nuovi o maggiori oneri di natura finanziaria. L'avvalimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla lettera c) del comma 1, è rimesso ad appositi atti convenzionali, volti a disciplinarne il supporto funzionale, nel quadro delle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con quanto previsto dall'art. 49, e i richiami alle sale operative regionali, all'organizzazione, anche territoriale, delle proprie strutture e alla colonna mobile regionale, di cui, rispettivamente, alle lettere d), e) ed h) del comma 1, afferiscono a forme organizzative a rilevanza operativa, che non comportano la costituzione di nuove strutture e non producono, pertanto, nuovi o maggiori oneri di carattere finanziario, essendo ricompresi nell'ambito della prescrizione generale contenuta nell'art. 49. Le citate colonne mobili operano, in regime ordinario, anche in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e secondo procedure ordinarie. La partecipazione alle attività all'estero di cui alla lettera l) del comma 1 ha anch'essa carattere meramente organizzativo, rinviando alle procedure previste dall'art. 29, a ciò appositamente finalizzato. Il riferimento al D. Lgs. n. 66/2003 contenuto nell'ultima frase della lettera d), formulato come mero richiamo, trattando di una disposizione vigente operante a regime non comporta l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri di natura finanziaria. La lettera o), nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge n. 56/2014, rinvia alla legislazione regionale l'attribuzione

di funzioni in materia di protezione civile alle province, in qualità di enti di area vasta. La definizione di modalità per favorire la formazione degli operatori ed amministratori citata alla lettera p) del comma 1, infine, avviene mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per le attività in materia di pianificazione di rilievo regionale, il comma 2 rinvia, espressamente, all'eventuale previsione di un apposito fondo da istituire nell'ambito dei propri bilanci. All'espletamento di tutte le citate funzioni le Regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45.

Articolo 12 - (Funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni dei Comuni in materia di protezione civile, richiamando e sistematizzando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La richiesta di supporto delle strutture operative regionali o nazionali, per il tramite, rispettivamente, della Regione o del Prefetto, previsto dal comma 6, è riferita alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sul territorio e nel quadro dei rispettivi dispositivi ordinari, diversamente dai casi in cui l'esigenza assuma carattere straordinario e sia fronteggiata, ricorrendone i necessari presupposti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23.

Articolo 13 - (Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile)

La disposizione provvede all'aggiornamento dell'elenco delle strutture operative nazionali di protezione civile e dei soggetti concorrenti all'azione del Servizio nazionale, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le citate strutture, ivi comprese quelle eventualmente individuate dalle Regioni nei rispettivi ambiti, svolgono le rispettive funzioni nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientranti nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

SEZIONE III - Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Articolo 14 - (Comitato operativo nazionale della protezione civile)

Il Comitato operativo nazionale della protezione civile, esistente dal 1992, viene qui confermato in coerenza con il suo assetto vigente. Relativamente alle amministrazioni pubbliche, la partecipazione delle diverse rappresentanze è assicurata nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, e, in generale, non è prevista la corresponsione di alcun ulteriore emolumento o compenso di qualsiasi genere per nessuno dei suoi componenti. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 - (Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e conseguenti indicazioni operative)

La disposizione ha carattere ordinamentale e recepisce le disposizioni già oggi vigenti in materia di adozione di direttive presidenziali volte ad assicurare l'unitario indirizzo delle attività di protezione civile, nel rispetto delle peculiarità dei territori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le direttive sono riferite alle attività di protezione civile svolte, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientranti nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

CAPO III - Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Articolo 16 – (Tipologia dei rischi di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, elencando le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione di protezione civile, come richiesto dalla legge n. 30/2017. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'azione di protezione civile svolta, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, è assicurata nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Articolo 17 - (Sistemi di allertamento)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle attività volte all'allertamento del Servizio nazionale, sancite dalle vigenti disposizioni, aggiornandole con riferimento alle evoluzioni organizzative intervenute e in corso in alcuni settori strategici, quali quello delle previsioni meteorologiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il concorso dei soggetti ivi indicati alle attività di allertamento è svolta, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali. Relativamente al comma 4, riferito all'individuazione delle frequenze da trasferire in conseguenza del passaggio alle Regioni o agli enti o agenzie esistenti, da esse costituiti per l'esercizio di tali competenze, delle funzioni precedentemente esercitate dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, che riprende il contenuto della normativa vigente, è specificamente previsto che l'azione di assegnazione a titolo gratuito delle predette frequenze avvenga senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 5 è previsto che il nuovo termine previsto per il rilascio delle autorizzazioni previste per l'installazione delle stazioni delle reti di monitoraggio non operi con riferimento al rilascio delle assegnazioni dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze, per le quali si applica quanto ordinariamente previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Articolo 18 - (Pianificazione di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, richiamando finalità e contenuto dell'attività di pianificazione di protezione civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di pianificazione e le conseguenti azioni volte al relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono svolte, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Articolo 19 – (Ruolo della comunità scientifica)

La disposizione provvede alla sistematizzazione delle modalità di partecipazione della comunità scientifica, nelle sue diverse articolazioni, al Servizio nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il concorso dei soggetti ivi indicati alle attività di previsione e prevenzione, con le modalità individuate al comma 2, è svolta nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali ed alla relativa attivazione si provvede nel quadro delle disposizioni e mediante il ricorso agli strumenti amministrativi ordinariamente vigenti, che, per quanto concerne il Dipartimento della protezione civile, sono ricondotti alle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul fondo di cui all'art. 43.



Articolo 20 – (Commissione Grandi Rischi)

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, esistente dal 1992, viene qui confermato in coerenza con il suo assetto vigente, quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione all'attività della Commissione è espressamente previsto che non sia prevista la corresponsione di alcun emolumento o compenso, a qualsiasi titolo riconosciuti. Agli oneri derivanti dalla eventuale corresponsione di rimborsi spese di missione si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie del Dipartimento della Protezione Civile, disponibili a legislazione vigente. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21 - (Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

I Centri di competenza, in continuità con quanto già in essere a partire dal 2004, sono forme organizzative con le quali enti, istituti e strutture di ricerca esistenti, che rendono disponibili conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca suscettibili di essere integrati nelle attività di protezione civile, partecipano al Servizio nazionale. La disciplina dei relativi rapporti è rimessa alle disposizioni vigenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di cui trattasi sono svolte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49. Le attività svolte a favore del Dipartimento della protezione civile sono poste in essere nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul fondo di cui all'art. 43, mentre le attività che possono essere svolte a favore delle altre componenti del Servizio nazionale (Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali) trovano copertura nell'ambito dei rispettivi bilanci, in coerenza con la clausola generale di invarianza finanziaria contenuta nell'art. 49: al riguardo si evidenzia che la disposizione non contiene un obbligo, bensì una semplice facoltà, esercitabile ove ne ricorrano i presupposti e nei limiti indicati.

Articolo 22 - (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, richiamando finalità e contenuto dell'attività di previsione strutturale di protezione civile, limitandola agli ambiti integrati con le azioni di natura non strutturale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'eventuale attivazione di tali azioni è rimessa a specifica ed eventuale autorizzazione normativa e ad esse le articolazioni del Servizio nazionale possono concorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le forme di coordinamento e monitoraggio dell'impatto delle misure di prevenzione di protezione civile sono rimesse a una apposita direttiva presidenziale, per la quale vale la prescrizione generale di invarianza finanziaria contenuta nell'art. 49. La previsione di analoghe disposizioni da attuare a livello regionale, contenuta nel comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo ricondotta, espressamente alle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, in coerenza con quanto previsto dal citato art. 49: trattandosi di una facoltà rimessa ad apposita autorizzazione legislativa (regionale), essa potrà trovare attuazione unicamente ove si configurino le necessarie disponibilità di bilancio, in ossequio alle disposizioni generali vigenti in tema di copertura degli oneri finanziarie conseguenti alle iniziative legislative.

CAPO IV - (Gestione delle emergenze di rilievo nazionale)

Articolo 23 - (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)

La disposizione, che ridefinisce uno strumento operativo già presente nell'ordinamento, è riferita all'attivazione, in occasione di eventi di emergenza o nella loro imminenza, del Servizio nazionale per la tempestiva e immediata mobilitazione delle strutture di assistenza e soccorso, allo scopo di ridurre l'impatto, in termini di danni, degli eventi medesimi. La previsione di concorrere alle spese straordinarie sostenute con un apposito contributo è corredata dal rinvio ad una apposita direttiva presidenziale per la

definizione delle modalità di ricognizione e rendicontazione delle predette spese. La disposizione, è connessa con l'attività operativa in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale, e trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44, la cui assegnazione è disposta con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Articolo 24 - (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

La disposizione riordina lo strumento, già presente nell'ordinamento, finalizzato alla deliberazione dello stato di emergenza a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale, come individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c). L'articolo, che ripercorre le disposizioni già vigenti, aggiornandole nel rispetto dei principi di delega a ciò riferiti, è volto ad ottenere, mediante una diversa articolazione della scansione temporale delle azioni e dei provvedimenti, atta a consentire la tempestiva attivazione del Servizio nazionale, in presenza dei necessari presupposti, e la conseguente immediatezza di intervento, un più oculato impiego delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali. La previsione di intervenire con un primo stanziamento finalizzato all'attivazione delle azioni di soccorso e assistenza, consente di disporre del tempo necessario per una ricognizione dell'effettivo impatto dell'evento più rigorosa e puntuale, producendo l'ottimizzazione dell'uso delle risorse. Le fasi ricognitive sono effettuate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni interessate, nel rispetto di procedure definite con apposita direttiva presidenziale, che rinforzi l'azione congiunta a miglioramento delle disposizioni già oggi contenute nella direttiva vigente. La disposizione è connessa con l'attività operativa in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale, e trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44.

Articolo 25 - (Ordinanze di protezione civile)

La disposizione riordina lo strumento, già presente nell'ordinamento, finalizzato alla gestione delle situazioni di emergenza a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale, come individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c). L'articolo, che ripercorre le disposizioni già vigenti, aggiornandole nel rispetto dei principi di delega a ciò riferiti, sempre circoscrivendole alle evenienze più urgenti della prima fase di intervento (la fase successiva è rimessa all'articolo 28) è volta ad ottenere una maggiore efficacia dell'intervento del Servizio nazionale, nel quadro delle esigenze di immediatezza di intervento, al fine di assicurare un più oculato impiego delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, anche confermando le vigenti previsioni in materia di sistemi di monitoraggio e verifica. La precisazione introdotta in sede di intesa presso la Conferenza Unificata alla lettera b) del comma 2 chiarisce che le misure volte a garantire la continuità amministrativa sono finalizzate ai territori ed ai comuni: si tratta di una specificazione volta, utilmente, a chiarire che la continuità di cui trattasi è quella dei servizi di base, a livello comunale, sia riferiti alle strutture statuali (ad esempio la funzionalità delle stazioni dell'Arma dei Carabinieri, ove presenti) che a quelle comunali (funzioni amministrative di base e servizi connessi). In tal senso non si produce l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, anche in ragione del fatto che, in ogni caso, la valutazione, adozione e determinazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile è effettuata nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dal Consiglio dei Ministri a valere sul FEN di cui all'art. 44 e, pertanto, sono scongiurati possibili effetti negativi in ragione della clausola generale di invarianza contenuta nell'art. 49. La previsione delle prime misure immediate di sostegno finalizzate alle più urgenti necessità –che resta ben distinta dalle azioni di ricognizione dei fabbisogni di danno disciplinate dalle lettere e) ed f), conformi alla legislazione vigente- di cui alla lettera c) del comma 2, oltre a ricadere, comunque, nel limite posto dall'utilizzo delle risorse dell'apposito fondo disponibili a legislazione vigente, è finalizzata alla riduzione dei costi per l'assistenza alla popolazione, mirando a favorire una immediata riattivazione autonoma del tessuto sociale ed economico di comunità. La precisazione del riferimento territoriale introdotta, in sede di intesa presso la Conferenza Unificata, alla lettera d) del comma 2, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che opera una mera precisazione dell'ambito territoriale di riferimento e in ragione del fatto che ogni eventuale intervento può essere autorizzato solo nell'ambito dello

stanziamento autorizzato dal Consiglio dei Ministri nell'ambito del FEN di cui all'art. 44, con riferimento allo specifico contesto emergenziale. Le misure per la delocalizzazione di cui alla lettera f) del comma 1 operano, in particolare, limitatamente al trasferimento in altra località del territorio nazionale e hanno, espressamente, carattere temporaneo. Le altre disposizioni contenute nell'articolo hanno carattere ordinamentale, riconfermando istituti e facoltà già in essere, e non sono suscettibili di produrre effetti finanziari. La disposizione, trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44, individuate con le delibere di dichiarazione di cui all'articolo 24. In particolare ciò è riferito agli eventuali compensi per le figure commissariali, contenuti nel comma 8.

Articolo 26 - (Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

La disposizione riordina lo strumento, già presente nell'ordinamento, finalizzato a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale. L'articolo, che ripercorre le disposizioni già vigenti, aggiornandole nel rispetto dei principi di delega a ciò riferiti, garantisce il mantenimento delle prescrizioni esistenti finalizzate a presidiare il corretto impiego delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, anche nella fase successiva alla cessazione dello stato di emergenza, limitatamente alla durata delle contabilità speciali all'uopo istituite e regolate dal successivo art. 27. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica relativamente all'attività operativa da porre in essere dopo la scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, trovando attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per le singole emergenze.

Articolo 27 - (Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale)

La disposizione riordina e richiama le disposizioni vigenti in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali di cui può essere autorizzata l'apertura per la gestione degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze delle emergenze di rilievo nazionale, oltre che le modalità e gli obblighi in materia di rendicontazione. Si tratta di conferma di disposizioni previgenti, per lo più di carattere ordinamentale, in ogni caso preposte alla tutela delle risorse pubbliche destinate alla gestione delle emergenze, aggiornate, nel caso delle misure contenute nel comma 6, alle intercorse nuove disposizioni generali in termini pareggio di bilancio contenute nella legge n. 205 del 27 dicembre 2017; il comma 6, in particolare, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze. Al riguardo è stata introdotta la precisazione che chiarifica che gli interventi in questione sono unicamente quelli individuati nei piani di attuazione delle ordinanze di protezione civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto sulle contabilità speciali finalizzate alla gestione delle emergenze di rilievo nazionale, confluiscono le risorse finanziarie individuate per le singole emergenze nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), ovvero le ulteriori risorse all'uopo rese eventualmente disponibili, anche di provenienza comunitaria (Fondo di solidarietà dell'Unione europea), nel quadro di procedimenti tracciati con apposite norme in ordinanza.

Articolo 28 - (Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

La disposizione, che ha carattere regolatorio, disciplina i parametri cui attenersi per l'attivazione delle prime misure a seguito della ricognizione dei fabbisogni di danno ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 25, comma 2, lettera f), che riproduce la vigente lettera e) dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992. In tal senso la disposizione definisce procedure, requisiti e prescrizioni volte a garantire un equo e coerente impiego delle risorse eventualmente destinate alla concessione di benefici e contributi ai soggetti danneggiati. Le misure per la delocalizzazione di cui alla lettera c) del comma 1 operano, in particolare, limitatamente al trasferimento in altra località del territorio nazionale e hanno, espressamente, carattere temporaneo. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo previsto che la stessa possa trovare attuazione solo qualora vi siano risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo.

Articolo 29 - (Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e alla Capacità europea di risposta emergenziale - EERC)

La disposizione riordina gli strumenti, già presenti nell'ordinamento, finalizzati alla disciplina dell'intervento del Servizio nazionale all'estero, nel quadro della partecipazione dell'Italia al meccanismo unionale di protezione civile, in conformità a quanto previsto dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Il procedimento rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, in ragione delle diverse tipologie di interventi all'estero, garantendo, in conformità alla legislazione previgente, l'allineamento e la coerenza con gli strumenti previsti per la gestione degli interventi a livello nazionale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che l'attività operativa in materia di gestione delle emergenze all'estero trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44, ovvero, negli stanziamenti di cui all'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. In tal senso il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per interventi all'estero individua le relative risorse finanziarie nei limiti dei citati stanziamenti. In sede di intesa presso la Conferenza Unificata è stata confermata la salvaguardia delle disposizioni concernenti gli interventi di soccorso ad enti territoriali esteri posti in essere dalle Regioni e Province autonome e con i quali esse abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25, pur in presenza della necessaria intesa governativa.

Articolo 30 - (Altre disposizioni relative al Dipartimento della protezione civile)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come, altresì, le disposizioni contenute ai commi 3 e 4.

CAPO V - Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

SEZIONE I - Cittadinanza attiva e partecipazione

Articolo 31 - (Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale, fissando le finalità della partecipazione dei cittadini, singoli o associati al Servizio nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e l'eventuale attivazione delle articolazioni del Servizio nazionale per le finalità previste deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32 - (Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)

La disposizione, che richiama e riordina disposizioni già in essere, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni contenute al comma 5, enumerando strumenti già oggi previsti dalle norme vigenti, non comportano nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica essendo assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

SEZIONE II - (Disciplina della partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile)

Art 33 – (Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

La disposizione, che da attuazione oltre che allo specifico principio di delega anche ai rinvii contenuti negli articoli 4, comma 2, 32, comma 4 e 41, comma 6, del decreto legislativo n. 117/2017, ha carattere ordinamentale, fissando le modalità di integrazione della disciplina generale degli Enti del Terzo settore con le esigenze di natura operativa previste nel settore della protezione civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività volte alla gestione dell'Elenco nazionale di cui al comma 2, già oggi esistente, sono già assicurate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 34- (Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

La disposizione richiama la vigente disciplina che regola l'articolazione dell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del D.P.R. 194/2001. In tal senso essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività volte alla gestione del citato Elenco nazionale, già oggi esistente, sono già assicurate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35 – (Gruppi Comunali di protezione civile)

La disposizione riordina e uniforma la disciplina che regola le modalità di costituzione dei Gruppi comunali di protezione civile ai fini della loro iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del D.P.R. 194/2001. In tal senso essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste sono già oggi svolte dai Comuni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al comma 3 viene fatta salva, altresì, la possibilità di istituire gruppi intercomunali o provinciali, già esistenti in molte aree del territorio nazionale, in coerenza con le disposizioni specificate nei commi precedenti.

Articolo 36 – (Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 – (Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa e al miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità)

La disposizione richiama quanto oggi previsto dagli articoli da 2 a 7 del D.P.R. 194/2001, confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale, basato su criteri di natura triennale da adottarsi previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, e rinviando gli aspetti tecnici e di dettaglio a provvedimenti attuativi da adottarsi nel rispetto dei predetti criteri. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile vi provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituente il Fondo di protezione civile che, con il presente decreto, viene ridenominato, coerentemente, Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43. Sul piano organizzativo la disposizione non comporta nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile svolge le attività connesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Articolo 38 – (Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile)

La disposizione, che richiama quanto già oggi previsto dall'art. 8 del D.P.R. 194/2001, coordinandolo con il riassetto delle attività di pianificazione di cui all'art. 18 del decreto e rientrando nel novero delle attività consentite per il volontariato organizzato di protezione civile, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39 – (Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di pianificazione, emergenza, addestramento, formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile)

La disposizione richiama quanto oggi previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 194/2001, confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale. I benefici elencati al comma 1, lettere b) e c), comportano, come già oggi previsto dalle richiamate disposizioni, la facoltà di chiedere rimborsi da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari il cui impiego sia stato formalmente autorizzato. Le procedure per la richiesta del rimborso sono rimesse al successivo art. 40. In particolare, il comma 4, richiama la facoltà, recentemente introdotta dall'art. 38 del decreto-legge n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, di fruire del citato rimborso mediante credito d'imposta (unicamente per il datore di lavoro privato). Il beneficio di cui al comma 1, lettera c) è a carico delle organizzazioni di volontariato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo settore, salvo che, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Dipartimento della protezione civile o le Regioni e Province autonome attivino polizze integrative in occasione di emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o di interventi all'estero. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e vi provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituente il Fondo di protezione civile che, con il presente decreto, viene ridenominato, coerentemente, Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, e le Regioni e Province autonome Vi provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci a legislazione vigente. In occasione di emergenze di rilievo nazionale gli oneri gravano sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, nell'ambito delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), nei limiti delle risorse stanziare per la specifica emergenza. Sul piano organizzativo la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome svolgono le attività connesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Articolo 40 – (Rimborso delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento, formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile al volontariato organizzato)

La disposizione richiama quanto oggi previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 194/2001, in combinato disposto con gli articoli 13 e 15 del medesimo D.P.R., confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale. I rimborsi delle spese operative sostenute dal volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego sia stato formalmente autorizzato per attività addestrative, formative, di diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile e di emergenza sono riconosciuti, come già oggi previsto, esclusivamente alle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34. I commi da 2 a 5 individuano le procedure per la richiesta dei rimborsi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e vi provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel capitolo 7446 dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituente il Fondo di protezione civile che, con il presente decreto, viene rinominato, coerentemente, Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, e le Regioni e Province autonome Vi provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci a legislazione vigente. In occasione di emergenze di rilievo nazionale gli oneri gravano sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, nell'ambito delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), nei limiti delle risorse stanziare per la specifica emergenza. Sul piano organizzativo la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome svolgono le attività connesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Articolo 41 – (Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 42 – (Comitato Nazionale del volontariato di protezione civile)

La disposizione richiama quanto oggi previsto dal previgente art. 12 del D.P.R. 194/2001, riarticolarlo la composizione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, quale organismo di consultazione mediante il quale si realizza la piena partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile. L'organizzazione del Comitato viene riordinata con riferimento al nuovo assetto dell'Elenco nazionale di cui all'art. 34 e la sua costituzione è rimessa ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997. L'attività del Comitato è svolta a titolo gratuito, come espressamente richiamato al comma 2 e la disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO VI - Misure e strumenti finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Articolo 43 - (Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

La disposizione rinomina il Fondo di protezione civile finalizzandolo alle attività in materia di previsione e prevenzione svolte dal Dipartimento della protezione civile. Il Fondo è costituito dalle risorse già scritte nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Articolo 44 - (Fondo per le emergenze nazionali)

La disposizione richiama il Fondo per le emergenze nazionali, oggi vigente, confermandone la finalizzazione alle attività svolte in vista o in occasione di emergenze di rilievo nazionale, come definite dall'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto. All'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Articolo 45 - (Fondo regionale di protezione civile)

La disposizione richiama il Fondo regionale di protezione civile, oggi vigente, confermandone la finalizzazione al contributo per il potenziamento dei sistemi regionali e territoriali di protezione civile e al concorso agli interventi diretti a fronteggiare le emergenze di rilievo regionale, come definite dall'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto. All'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Articolo 46 - (Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, le Componenti e strutture operative del Servizio nazionale vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO VII - Norme transitorie, di coordinamento e finali

Articolo 47 - (Coordinamento dei riferimenti normativi)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 48 - (Abrogazioni)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 49 - (Clausola di invarianza finanziaria)

In attuazione di quanto stabilito dalla lettera l) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 30/2017 stabilisce, in via generale e con riferimento all'intero corpo del decreto e a tutti i suoi articoli, che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 50 - (Norme transitorie e finali)

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2001, n. 49, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16-2 GEN 2018

